

Projeto de Lei Nº 377/2023
Deputado(a) Guilherme Pasin

Estabelece diretrizes sobre o pagamento de indenização ao Estado do Rio Grande do Sul, realizado por agentes públicos e proveniente de danos materiais causados na condução de viaturas públicas ou veículos de socorro e/ou salvamento, em decorrência da prestação de serviço público de urgência e/ou emergência, e dá outras providências.
(SEI 13284-01.00/23-4)

Art. 1º - Na ocorrência de situação de segurança pública ou de saúde pública de urgência e/ou emergência, os agentes públicos vinculados, direta ou indiretamente, ao Estado do Rio Grande do Sul, na condição de condutores de viaturas públicas ou veículos de socorro e/ou salvamento envolvidos, ficam eximidos do pagamento de indenização ao Estado do Rio Grande do Sul, decorrente de danos materiais causados em virtude da condução, desde que não seja comprovada a ocorrência de dolo ou culpa nas suas condutas.

§ 1º. Nas situações definidas pelo *caput* do presente artigo, os agentes públicos envolvidos somente deverão realizar o pagamento da respectiva indenização ao Estado do Rio Grande do Sul após a instauração e conclusão de processo administrativo que, efetivamente, comprove a ocorrência de dolo ou culpa nas suas condutas, não sendo permitida a cobrança de qualquer valor pecuniário anteriormente à conclusão do referido procedimento, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º. Fica proibida, ainda, a cobrança de qualquer valor pecuniário quando, reconhecidamente, os atos praticados pelos agentes públicos condutores de viaturas públicas, veículos de socorro e/ou salvamento, forem motivadamente praticados:

- I - em legítima defesa, própria ou de outrem;
- II - no exercício regular de um direito reconhecido; e
- III - para remover perigo atual ou iminente, quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

Art. 2º - Esta Lei poderá ser regulamentada para a sua fiel execução.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Farroupilha, em

Deputado(a) Guilherme Pasin

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo eximir os agentes públicos do pagamento de indenização ao Estado do Rio Grande do Sul, por dano material causado na condução de viaturas públicas, veículos de

socorro e/ou salvamento, em decorrência da prestação de serviço público de urgência e/ou emergência, na forma em que especifica.

Entendemos que, através da inovação legislativa ora proposta, dar-se-á guarida ao desempenho efetivo das operações de segurança, socorro, combate a incêndios e salvamento, no tocante ao trânsito de veículos de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul para a consecução objetiva de tais ações.

Com efeito, o PL em apreço fortalece a legislação vigente, além de dar maior respaldo aos servidores no tocante à interpretação das normas e princípios que regem o Direito Público. Não por outra razão é que merece destaque o § 6º do artigo 37 da Carta Magna, ao dispor sobre o direito de regresso da Administração no que se refere aos danos que os agentes do serviço público, nessa qualidade, causarem a terceiros. Senão, vejamos:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Destarte, a presente iniciativa legislativa não busca eximir as responsabilidades expressas na Constituição Federal e sim garantir a ampla defesa e o contraditório no que tange aos direitos fundamentais inerentes a todo e qualquer cidadão e, no caso, em especial, aos servidores públicos que agem no estrito cumprimento dos seus deveres funcionais.

Nesse contexto, pertinente expor o entendimento dos Tribunais pátrios a respeito do tema, os quais, em suma, são uníssonos em concluir que, em caso de evento danoso, se o servidor exercia regularmente seu mister funcional, advindo, dessa situação, eventual dano ao patrimônio do Estado, inquestionável é que não pode aquele arcar com o adimplemento de eventual dano, cabendo ao ente estatal absorver os riscos de sua atuação administrativa:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA. ATENDIMENTO A OCORRÊNCIA POLICIAL. ABALROAMENTO. DEMANDA AJUIZADA PELO ESTADO EM FACE DO AGENTE PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE REGRESSO NO CASO CONCRETO.

1. Motorista do veículo oficial que atendia ocorrência de roubo em agência bancária, e, nesse contexto, durante o deslocamento, na tentativa de realizar a ultrapassagem do caminhão que estava à sua frente, havendo sinalização deste para que encetasse manobra para qual não tinha visibilidade, acabou por colidir com veículo que vinha na direção contrária. Impossibilidade de imputar ao condutor da viatura, na hipótese, a culpa pela ocorrência do sinistro. Circunstância na qual era inexigível outra conduta de parte do agente público. Caso em que configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado, que deve arcar com o risco da atividade, não cabendo repassá-la ao agente público, que agiu sob a escusante do estrito cumprimento do dever legal.

2. Improcedência da ação. Redimensionamento da verba sucumbencial. Custas processuais. Isenção do Estado. Aplicabilidade da Lei Estadual n. 13.471/10, cabendo ao ente público arcar apenas com as despesas processuais.

(Apelação Cível nº 70053962528, 12ª Câmara Cível do TJ/RS, Relator Desembargador José Aquino Flôres de Camargo, julgada em 18/07/2013.)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE. VEÍCULO OFICIAL. PERÍCIA TÉCNICA. IMPRESCINDÍVEL. ÔNUS DA PROVA INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO SERVIDOR.

1 - Cabe à Administração Pública provar que o servidor agiu com culpa por meio de perícia técnica no caso de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial. O ônus da prova nesse caso recai sobre a Administração.

2 - Não é possível que a Administração Pública proceda ao desconto em folha de pagamento de servidor, como forma de ressarcimento ao erário, sem que haja decisão judicial ou anuência do servidor.

3 - Recurso conhecido e provido.

(Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 170352013 [0051045-18.2016.8.07.0000], do Conselho Especial no Exercício das Funções Administrativas do TJ/DF, Relatora Desembargadora Ana Maria Amarante, julgado em 27/06/2017.)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVARIA DA VIATURA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO EM SERVIÇO. PROVA DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO COM OS CUIDADOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE CULPA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

- O motorista de veículo oficial, que no uso de sua atribuição, sofre acidente e causa danos materiais à viatura policial, só pode ser responsabilizado se comprovado a culpa pelo sinistro, nos termos do art. 186 do Código Civil.

- Não obstante o prejuízo material causado ao Estado, em razão de acidente automobilístico, que produziu avarias na viatura conduzida por agente policial, demonstrado nos autos que o acidente ocorreu em razão da tentativa evitar o abalroamento com veículo que inadvertidamente cruzou o percurso da viatura que em plena operação de combate a incêndio, tinha como missão a localização de hidrante para fins de reabastecimento de água, bem como ausente prova da culpa do servidor, resta descaracterizado o ilícito, razão pela qual não se deflagra o dever indenizatório.

(Apelação Cível nº 0034852-87.2011.8.15.2001, da 2ª Câmara Cível do TJ/PB, Relator Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, julgada em 26/07/2021.)

AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO PROVOCADO POR SERVIDOR PÚBLICO (POLICIAL MILITAR) - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO.

- O acidente de trânsito que resultou danos materiais em viatura policial a qual se encontrava em operação de cerco e bloqueio objetivando a perseguição de um infrator que empreendia rota de fuga e conduzia seu veículo em alta velocidade na pista de rolamento, inviabiliza a condenação do agente público em ação de regresso diante da ausência de prova da culpa na ocorrência do evento danoso.

(Apelação Cível nº 1.0035.13.008384-9/001, da 6ª Câmara Cível do TJ/MG, Relator Desembargador Edilson Fernandes, julgada em 02/08/2016.)

Conforme se infere, são inúmeros os casos de agentes públicos, em cumprimento do dever legal, que sofrem acidentes no percurso ou no atendimento de diligência de urgência e/ou emergência, e que foram obrigados a indenizar o Estado pelas avarias em veículos pertencentes ao patrimônio estadual. Tal indenização compromete significativamente a renda destes agentes, repercutindo no sustento de suas famílias.

Por tais razões é que esta proposição não tem por objetivo isentar a responsabilidade dos agentes públicos, mas sim de dar respaldo a eles no exercício das suas atividades funcionais e, ao mesmo tempo, exigir que a constatação a respeito da culpabilidade seja realizada através de procedimento administrativo adequado para a apuração de dolo ou culpa no agir do condutor, levando-se em conta, ainda, a tipificação do serviço de urgência e/ou emergência.

Já no que se refere à competência legislativa para propor matérias dessa espécie, imperioso destacar o disposto no art. 52, inciso XIII, da Constituição Estadual, o qual afirma competir a este Parlamento, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,

especialmente sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração estadual, não havendo, portanto, vício de iniciativa legislativa.

Pelo exposto, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desta iniciativa, considerando a sua relevância e importância no contexto da atuação administrativa estadual, notadamente no que se refere à prestação dos serviços públicos de urgência e/ou emergência.

Palácio Farroupilha,

Deputado(a) Guilherme Pasin